

시정 요구

1. 제 목 : 무담보채권 기한이익 상실처리 불철저
2. 소관부점 : 대전충남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「업무분장세칙」 제31조에 따라 공사회계 무담보 채권 및 기초생활수급자의 신용회복지원업무와 관련한 채권정리·관리 업무를 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 채무조정규정」 제12조 제1항 제1호에 따르면 분할상환금의 납입이 3개월 이상 지연된 때에는 분할상환에 따르는 기한의 이익을 상실시키고 채권회수를 위한 조치를 취하여야 한다고 되어 있고, 기한의 이익 상실사유가 발생한 때에는 같은 조 제2항에 따라 최고 등의 방법으로 기한의 이익이 상실된 사실과 그에 따라 총채무액 중 이미 납부한 분할상환금을 차감한 채무액을 상환하여야 함을 통지하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「기초수급자신용회복지원업무요강」 제10조 제1항에 따르면 기초수급자 신용회복지원을 신청한 경우 기초수급자 자격을 유지하는 기간에 대하여는 상환을 유예한다고 되어 있다.

그리고 「기초수급자의 신용회복지원 및 대출채권 양도·양수를 위한 채권금융기관 협약」에 따라 기초수급자의 신용회복을 지원하기 위하여 기초수급자 신용회복지원 신청에 의해 2005년 채권금융기관 으로부터 인수한 채권(이하 “기초수급-2005 채권”이라 한다)의 경우 「기초수급자채권관리에관한시달」 제7호에 따르면 기초수급자 자격 유지 시 상환유예 대상임에도 불구하고 주채무자 또는 연대보증인(이하 “채무관계자”라 한다)이 일시 또는 분할상환을 요청할 경우 채무조정을 할 수 있다고 되어 있으며, 같은 시달 제8호 가목에 따라 채무조정을 신청한 기초수급자의 분할상환 등에 대한 사항은 「무담보채권 채무조정 규정」을 따른다고 되어 있다.

따라서, 채무조정 중인 채무관계자가 분할상환금의 납입을 3개월 이상 지연한 때에는 기한이익을 상실¹⁾시키고 그 사실을 최고하여야 하며, 기한이익 상실 조치 이후에는 채무관계자가 기초수급자 자격을 유지하는 경우 상환을 유예 하되, 자격을 상실한 채무관계자에 대하여는 잔여 채무액 회수를 위한 조치를 취하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대전충남지역본부 소관 무담보채권 중 2020. 7. 5.을 기준으로 분할상환금 납입이 3개월 이상 지연된 채권에 대한 기한이익 상실 처리 여부를 점검한 결과

1) 기초수급자인 채무관계자는 상환유예 대상에 해당되지만, 채무조정에 따른 ‘채무부담액 상환을 유예’하려면 「무담보채권 채무조정규정」 제10조의2 제1항, 제5항에 따라 연체 없이 상환하고 있는 중에 ‘채무상환유예(연장) 신청서’ 제출을 통한 별도 신청이 필요하므로 채무부담액 상환유예 신청 없이 연체중인 기초수급자 채무관계자는 기한이익 상실 대상

기초수급-2005 채권 중 채무자 ㉸㉸㉸ 채권(기초수급 △△△△ - △△△△△)은 주채무자가 2014. 7. 1. 채무조정 약정을 체결한 후 분할상환금 납입을 약 ㉸㉸개월(●,●●●●일) 지연하였는데도 기준일 현재까지 기한이익 상실 조치 및 이에 따른 후속조치(채무자 ㉸㉸㉸은 기초수급자 자격을 상실하여 채권회수 절차 착수 대상)를 취하지 않았고

채무자 ㉸㉸㉸ 채권(기초수급 ▽▽▽▽-▽▽▽▽▽)은 주채무자가 2014. 11. 27. 채무조정 약정을 체결한 후 분할상환금 납입을 약 ㉸㉸개월(■■□□일) 지연하였는데도 기준일 현재까지 기한이익 상실 조치(채무자 ㉸㉸㉸은 기초수급자 자격을 유지하여 상환유예 대상)를 취하지 않고 있는 등

[별표] “기초수급 채권의 기한이익 상실 미조치 명세”와 같이 채무관계자 60명이 채무조정 약정에 따른 분할납입금 납입을 3개월 이상 지연하였는데도 대전충남지역본부는 해당 채권의 채무조정에 따른 기한이익을 상실시키지 않았으며, 그 중 기준일 현재 기초수급자 자격을 상실한 58명에 대하여 채권회수 절차에 착수하는 등의 조치를 하지 않은 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 채무관계자의 분할상환금 납입이 3개월 이상 지연된 경우 기한이익을 상실시키는 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 분할상환금 납입이 3개월 이상 지연된 기초수급-2005 채권 60건에 대해 기한이익을 상실시키고, 그 중 기초

수급자 자격을 상실한 58명의 채무관계자에 대하여는 채권회수 조치를
진행하며, 향후 기한이익 상실 미조치 사례가 발생하지 않도록 직원
직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

[별 표]

기초수급-2005 채권의 기한이익 상실 미조치 명세

(단위 : 천 원, 일)

순번	차주번호 (기초수급-2005)	차주명 (연대보증인*)	자격상실여부		원금 잔액	기한이익상실 기준일	미조치 경과일수	비고
			현재	약정시				

“기재 생략”

* 약정자가 연대보증인인 경우에만 표시